

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 459/2536	นางสาว นันทนา สุข ขน ที ธรรม	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นาง อุ๊ต ศรีประ จันทร	โจทก์
	นาย สม พงษ์ พุกาพันธ์ กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (1), มาตรา 172 วรรคสอง

คำร้องสอดตาม ป.วิ.พ. มาตรา 57(1) เป็นคำฟ้องจึงต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับต้องแจ้งชัดด้วยตามมาตรา 172 วรรคสอง เมื่อคำร้องสอดมิได้มีคำขอว่าต้องการให้บังคับอย่างไร จึงเป็นคำร้องสอดที่ไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองซื้อกุ้งกุลาดำไปจากโจทก์ 5 ครั้งแล้วไม่ชำระราคา โจทก์ติดดอกเบี้ยนนับแต่วันผิดนัดชำระราคาแต่ละครั้งถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,081 บาท ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 72,081 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยซื้อกุ้งกุลาดำจากโจทก์ตามฟ้อง โจทก์ไม่มีหลักฐานซื้อขายเป็นหนังสือลายมือชื่อจำเลยทั้งสอง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดเป็นหุ้นส่วนทำนาุ้งกับโจทก์จำเลยทั้งสองซื้อกุ้งกุลาดำจากผู้ร้องสอด 5 ครั้ง เมื่อหักกับราคาอาหารกุ้งที่ผู้ร้องสอดซื้อจาก

จำเลยทั้งสองแล้วจำเลยทั้งสองต้องชำระราคาทุ้งกุลาดำ 16,816 บาท และผู้ร้องสอดได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยทั้งสองไว้แล้ว หากศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระราคาทุ้งกุลาดำตามฟ้องใหม่อีกผู้ร้องสอดอาจถูกจำเลยทั้งสองฟ้องได้ จึงร้องสอดเข้ามาเพื่อให้ได้รับความรับรอง ค้ำครองหรือบังคับตามสิทธิของผู้ร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) ขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเป็นคู่ความในคดีนี้

ศาลชั้นต้นเห็นว่า การร้องสอดของผู้ร้องสอดชอบที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(3) แต่ผู้ร้องสอดร้องสอดเข้ามาตาม มาตรา 57(1) จึงเป็นการร้องสอดผิดอนุมาตรา มีคำสั่งให้ยกคำร้องสอด

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คำร้องสอดของผู้ร้องสอดเป็นการร้องเข้ามาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) จึงเป็นคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง คำร้องสอดดังกล่าวจึงต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา และคำขอบังคับต้องแจ้งชัดด้วย แต่ตามคำร้องสอดของผู้ร้องสอดในคดีนี้เพียงแต่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาเท่านั้น ส่วนคำขอบังคับนั้นมิได้มีคำขอโดยชัดแจ้งถึงจำนวนเงินที่เรียกร้องหรือมีคำขอบังคับอยู่ในตัวว่าต้องการให้บังคับอย่างไร ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คำร้องสอดของผู้ร้องสอดเป็นคำร้องสอดที่ไม่ชอบ นั้น จึงชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องสอดฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ปรีชา ธนานันท์-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ